5/ Yêu cầu toà hoãn phiên toà vì sự có mặt của Giám định viên rất cần thiết, Luật sư yêu cầu toà án triệu tập giám định viên. (khoản 3 đ60 LTTHS)

6/ Ý chính của bản luận cứ bảo vệ:

- Toàn rủ Long đi câu cá: tuổi Long còn nhỏ toàn ý thức được điều đó nhưng cố tình bỏ mặt Long 1 mình trên tàu, trời tối, tàu đang trong tình trạng không an toàn.
- Nghe tiếng kêu khóc, năn nỉ của Long nhưng Toàn vẫn bỏ mặt: sự vô trách nhiệm của Toàn đối với Long.
- Khi lên tàu thay vì Toàn nhanh chóng đi thuê tàu để trở lại với Long nhưng Toàn không chút mảy may nghĩ đến sự an toàn của Long mà về nhà mẹ đẻ xin tiền đi mua chân vịt, cũng chẳng thông báo gì với những người thân của Long.
- Bản thân Toàn là đối tượng nghiện ma tuý đã lâu, việc rủ Long 1 mình đi với mình rõ ràng Toàn đã có ý đồ xấu đối với tài sản của Ông Sinh. Khi bị công an bắt số tiền 520.000 đ ở đâu Toàn có trong khi đó Toàn khai là về nhà mẹ đẻ chỉ xin co 200.000 đ để mua chân vịt.
- Chân vịt tàu của ông Sinh lại bị mất trùng lập với việc Toàn mượn tàu, điều này khẳng định Toàn dã lừa ông Sinh mượn tàu, rủ Long theo để làm tin sau đó lợi dụng tuổi nhỏ của Long, Toàn đã lấy trộm rồi giả vờ mất để vào bờ đem bán.
- đề nghị HĐXX thay tuyên Toàn phạm thội giết giết người theo diểm c khoản 1 điều 93.
- Đề nghị bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, chi phí thuê tàu kéo tàu hư vô bờ, các khoản chi phí bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình ông SInh.
- Các chi phí khác: CHUA NGHI RA.

7/ Đơn kháng cáo:

Đề nghị toà án cấp phúc thẩm điều tra thêm một số vấn đề liên quan đến việc tử vong của Long.(nêu rõ)

Yêu cầu gia đình bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thay bị cáo ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực.

8/ Đề nghị toà án tiến hành điều tra bổ sung việc Toàn bán chân vịt cho Chung, Chung có biết nguồn gốc của chân vịt này không? Mối quan hệ của Toàn và Chung; có hay không việc thông đồng của Chung và Toàn.

Yêu cầu toà án xét xử Toàn thêm tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138.

9/

- tội giết người điều 93